



PUTUSAN

Nomor 1337 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI;**

Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 September 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kampung Tangsi RT.004 RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Perumahan Graha Harapan Blok E8 Nomor 485, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. N a m a : **IORENA ROSEVELT SURYALI alias FIO binti ROSSY ERNA WIDIAWATI;**

Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/3 Juni 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikarang Jati RT.001 RW.006, Kelurahan Kali Jaya, Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Cikarang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; dan
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bekasi tanggal 15 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIO binti ROSSY ERNA WIDIAWATI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYALI alias FIO binti ROSSY ERNA WIDIAWATI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan status barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel asli Akta Nomor 18, tanggal 14 Oktober 2017 Notaris Rosdiana, SH perjanjian pengikatan Jual beli Satuan Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi Tower Caldesia, antara PT. Sumarecon Agung Tbk dengan Sdr. Herman;
- 2) 1 (satu) bendel asli Lampiran I Lokasi, Letak dan Luas Bangunan Sarusun Hunian, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan, tanggal selesai pembangunan tanggal penyerahan - Lantai 05 Unit 023 Type 2BR – C;
- 3) 1 (satu) lembar asli Lampiran II Denah Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi;
- 4) 1 (satu) buah Kunci Rumah Susun dan 2 (dua) buah Kartu Akses Masuk Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi;
- 5) 1 (satu) lembar asli BPKB Nomor N-05279153 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1253-FZU warna Orange Phoenix Mutiara Nomor Mesin L15251231142 Nomor Rangka MHRGK5860HJ800662 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 6) 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 09804704 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1253-FZU warna Orange Phoenix Mutiara atas nama FENNY LUSIANTI;
- 7) 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 2 (dua) buah Kunci Alarm;
- 8) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10.05.06.03.1.01221 Tanah di Desa Lambang Jaya Blok Nomor Kavling HB 7-19 Tambun Selatan Bekasi seluas 154 M² atas nama Ny. FENNY LUSIANTI;
- 9) 1 (satu) asli Akta Jual Beli Nomor 86/2016 antara Ir. Sonny Karsono/Mesya Dewi Muljadi dengan Ny. FENNY LUSIANTI atas

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan di Desa Lambang Jaya Blok Nomor Kavling HB 7-19 Tambun Selatan Bekasi seluas 154 M² per bangunan 81 M²;

- 10) 2 (dua) buah Kunci Rumah;
- 11) 1 (satu) buah asli STNK Nomor A 10278763 Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD Nomor Polisi B-1237-FIM warna Putih Orchid Mutiara Nomor Mesin L15713644298 Nomor Rangka MHRDD4870JJ701092 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 12) 2 (dua) buah Kunci Alarm;
- 13) 1 (satu) pasang Earrings MAPS160062H18009991 75% 2.378 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 14) 1 (satu) buah Pendant BS18074P-31 A16025562 75% 2.67 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 15) 1 (satu) pasang Earrings BAS0070-023 719965 75% 3.12 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 16) 1 (satu) buah Pendant FLPT150012 A18011897 75% 1.09 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 17) 1 (satu) buah Bangle FEPA150001 A18014257 75% 13.84 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 18) 1 (satu) buah Wedding Ring FMWT160759 A18023149 75% 3.13 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 19) Uang tunai Sejumlah Rp654.692.900,00 dari Sdri FENNY LUSIANTI;
- 20) Uang tunai sejumlah Rp908.831.200,00 dari Sdri FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 21) 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1523-FZU warna Orange Phoenix Mutiara Nomor Mesin L15251231142 Nomor Rangka MHRGK5860HJ800662 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD Nomor Polisi B-1237-FIM warna Putih Orchid Mutiara Nomor Mesin

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15713644298 Nomor Rangka MHRDD4870JJ701092 atas nama
FIORENA ROSEVELT SURYALI;

Disita dari Saksi A. Ambar Kountjoro;

23) Uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari Saksi Ahmad Khoiri;

24) Uang tunai sebesar Rp15.232.400,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Disita dari Saksi Mimit Citra Yuliani;

25) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Hitam Nomor Polisi B-1018-TMO tahun 2011 Nomor Mesin TR715188 Nomor Rangka MHFXW4264B2196857, berikut Kunci Mobil, BPKB dan STNK asli atas nama Abdus Somad;

Disita dari Saksi Abd. Rohman Rois;

26) Uang tunai sebesar Rp47.468.000,00;

Disita dari Saksi Junaidi Abdillah;

27) 1 (satu) BPKB asli Nomor O-01018468 Mobil Honda Mobilio Warna Putih Orchid Mutiara Nomor Pol B-1237-FZM atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;

28) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor PT. Honda Prospect Motor tanggal 21 September 2018 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;

Disita dari Saksi Rahmah;

29) 2 (dua) potong baju;

Disita dari Terdakwa FIORENA ROSEVELT SURYALI (Tersangka II);

30) 108 (seratus delapan) bendel berkas asli yang terdiri dari, Bon Order, Surat Jalan, Purchase Order (PO), Goo Receipt Note (GRN), dan Struk Timbangan milik PT. Gunung Garuda dan PT. Gunung Raja Paksi, dengan rincian supplier, sebagai berikut:

31) CV Slasih jumlah 1 (satu) set;

32) PT. Slasih jumlah 6 (enam) set;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) PT. Andhika Makmur Persada 7 (tujuh) set;
- 34) PT. Andhika Metal Persada jumlah 33 (tiga puluh tiga) set;
- 35) PT. Kamelia Saputra Abadi jumlah 48 (empat puluh delapan) set;
- 36) CV. Harapan Jaya jumlah 13 (tiga belas) set;

Disita dari Saksi A. Ambar Kountjoro;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Garuda dan PT. Garuda Raja Paksi melalui Saksi A. Ambar Kountjoro;

- 37) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 7415003757 atas nama Ahmad Khoiri;
- 38) 6 (enam) lembar foto print out;
- 39) 5 (lima) lembar fotokopi Bon Order Nomor B 00791 tanggal 08 Oktober 2018; Nomor X 00445 tanggal 10 September 2018; Nomor V 00843 tanggal 31 Agustus 2018; Nomor U 00712 tanggal 25 Agustus 2018; Nomor V 00887 tanggal 01 September 2018;

Disita dari Saksi Ahmad Khoris;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Khoris;

- 40) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 2641600999 atas nama Hadi Susilo Wijaya;
- 41) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 2130371798 atas nama Musarrofah;
- 42) 1 (satu) lembar slip transfer Bank OCBC NISP tertanggal 09 September 2016 ke rekening Bank OCBC NISP Nomor Rek. 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;

Disita dari Saksi Mimit Citra Yuliani;

Dikembalikan kepada Saksi Mimit Citra Yuliani;

- 43) 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Type Mimax2 warna Gold, IMEI1 : 866656036213942, IMEI2 : 866656036213959;

Disita dari Saksi Abd Rohman Rois;

Dirampas untuk Negara;

- 44) 50 (lima puluh) lembar legalisir bukti pembayaran atas nama Bpk Toni;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 26 (dua puluh enam) lembar screen shoot percakapan Sdri FENNY dengan Sdr. Agus alias Widad (petugas lapangan);
 - 46) 43 (empat puluh tiga) bendel legalisir Invoice PT. Kamelia Saputra Abadi ke PT. Gunung Garuda dan PT. Gunung Raja Paksi;
 - 47) 3 (tiga) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Witono;
 - 48) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Solihin;
 - 49) 1 (satu) Unit Handphone Samsung A5 warna Gold nomor IMEI1 : 352625080395732 IMEI2 : 352625080395733;
- Disita dari Saksi Agus;
- Dikembalikan kepada Saksi Agus;
- 50) 1 (satu) bendel Rangkuman Pengiriman Barang PT. Andhika Metal Persada dan PT. Andhika Makmur Persada ke PT. Gunung Raja Paksi dan PT. Gunung Garuda, dan Legalisir Nota Pembelian;
 - 51) 1 (satu) lembar SOP pengiriman barang scrap Besi;
 - 52) 23 (dua puluh tiga) bendel Bukti Transaksi berupa legalisir Invoice, dan Rekening Koran;
- Disita dari Saksi Junaidi Abdullah;
- Dikembalikan kepada Saksi Junaidi Abdullah;
- 53) 1 (satu) lembar Foto dokumentasi SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang dilegalisir;
 - 54) 1 (satu) lembar copy Konfirmasi pemesanan yang dilegalisir;
 - 55) 1 (satu) fotokopi SPK yang dilegalisir;
 - 56) 1 (satu) fotokopi KTP atas nama pemesan FIORENA ROSEVELT SURYALI;
 - 57) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP;
 - 58) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer dan pelunasan yang sudah dilegalisir;
 - 59) 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Prospect Motor yang dilegalisir;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Surat pernyataan beda nama transfer yang dilegalisir;
- 61) 1 (satu) lembar form pengajuan faktur yang dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar copy permohonan faktur yang dilegalisir;
- 63) 1 (satu) lembar copy Form Delivery Mobil yang dilegalisir;
- 64) 1 (satu) lembar copy Surat Jalan yang dilegalisir;
- 65) 1 (satu) lembar copy tanda bukti penyerahan kendaraan yang dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar bukti foto serah terima kendaraan yang dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa pengambilan BPKB yang dilegalisir;
- 68) 1 (satu) lembar copy tanda terima BPKB yang dilegalisir;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi KTP pengambil BPKB;
- 70) 1 (satu) lembar foto serah terima BPKB;

Disita dari Saksi Patricia Labita Iriawan;

Dikembalikan kepada Saksi Patricia Labita Iriawan;

- 71) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Rekening Bank BCA Nomor 3431546823 atas nama Ricky;
- 72) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
- 73) 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor 3431546823 atas nama Ricky;

Disita dari Sdr. Ricky;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 74) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 75) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 77) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 78) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 79) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 80) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 81) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 82) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
- 83) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810093505 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- 84) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810066824 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;

Disita dari Saksi Tantri Permanasari;

Dikembalikan kepada Saksi Tantri Permanasari;

- 85) 1 (satu) bendel Legalisir Kontrak Kredit KKB BCA Nomor 9562003306-PO-001 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Herman;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (satu) bendel Legalisir Bukti Pelunasan kredit atas nama Sdr. Herman;

87) 1 (satu) bendel Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan atas nama Sdr. Herman tanggal 25 Oktober 2018;

Disita dari Saksi Ridzki Cahyadi Faidrian;

Dikembalikan kepada Saksi Ridzki Cahyadi Faidrian;

88) 1 (satu) bundel Kartu Piutang satu unit Apartement The Springlake Blok CA lantai 5 Nomor 23 Type 2BR-C Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atas nama Herman;

89) 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Atas Satuan Rumah Susun Nomor SBKS/2017-H/0308 atas nama Herman tanggal 20 Agustus 2017;

90) 1 (satu) bundel legalisir Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi Rumah Susun atas nama Herman tanggal 23 Agustus 2017;

91) 1 (satu) bundel legalisir Formulir Pemesanan Unit Satuan Rumah Susun atas nama Herman;

92) 1 (satu) bundel legalisir Surat Pernyataan Pemesanan Unit Satuan Rumah Susun atas nama Herman;

93) 1 (satu) bundel legalisir Undangan Serah Terima Pertama tanggal 16 November 2017;

94) 1 (satu) bundel legalisir Surat Pemberitahuan Selesai Pembangunan, tanggal 5 September 2017;

95) 1 (satu) bundel legalisir Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi, Nomor 3038/BAST/SBKS/APT/XI/2017 tanggal 02 Desember 2017;

Disita dari Saksi Ferry Susanto;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Susanto;

96) 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Putih IMEI1 : 353047094588294;

Disita dari Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar Faktur asli OLA Wedding Organizer atas nama Ricky dan Fiorena;
 - 98) 1 (satu) lembar Invoice asli Bridal Shoes tanggal 22 Juli 2018 atas nama Fiorena;
 - 99) 1 (satu) lembar Invoice asli Pizzaro Sensation Design tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ricky dan Fiorena;
 - 100) 1 (satu) lembar Nota Pemesanan asli Pizzaro Sensation Design tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ricky;
 - 101) 1 (satu) lembar Receipt asli Joelle Decoration tanggal 22 Juli 2018 atas nama Ricky dan Fiorena;
 - 102) 1 (satu) lembar Invoice asli Double V Entertainment tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Ricky dan FIORENA Rosevelt Suryali;
 - 103) 1 (satu) lembar Kwitansi asli Maxine Photography & Video Art tanggal 17 Juli 2018 atas nama Ricky dan Fio;
 - 104) 1 (satu) lembar Booking Form asli Maxine Photography & Video Art tanggal 17 Juli 2018 atas nama Ricky dan Fio;
 - 105) 2 (dua) lembar Receipt asli Catherine Wedding Photo tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Fiorena;
 - 106) 1 (satu) lembar Cost Estimation Banquet asli Hotel Holiday Inn;
 - 107) 2 (dua) buah kartu ATM Bank OCBC NISP;
 - 108) 8 (delapan) lembar Bon Belanja Bahan Bangunan;
 - 109) 9 (sembilan) lembar print out pemesanan tiket pesawat Malaysia Airlines;
 - 110) 1 (satu) lembar fotokopi kartu berobat Rumah Sakit Island Hospital, Penang Malaysia;
- Disita dari Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 334/Pid.B/2019/PN Ckr, tanggal 18 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIO binti ROSSY ERNA WIDIAWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dan “Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIO binti ROSSY ERNA WIDIAWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10.05.06.03.1.01221 Tanah di Desa Lambang Jaya Blok Nomor Kavling HB 7-19 Tambun Selatan Bekasi seluas 154 M² atas nama Ny. FENNY LUSIANTI;
 2. 1 (satu) asli Akta Jual Beli Nomor 86/2016 antara Ir. Sonny Karsono/Mesya Dewi Muljadi dengan Ny. FENNY LUSIANTI atas tanah dan bangunan di Desa Lambang Jaya Blok Nomor Kavling HB 7-19 Tambun Selatan Bekasi seluas 154 M² per bangunan 81 M²;
 3. 2 (dua) buah Kunci Rumah;
Dikembalikan kepada Terdakwa I FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTIN SUMARNI ;
 4. 1 (satu) bendel asli Akta Nomor 18, tanggal 14 Oktober 2017 Notaris Rosdiana SH Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Rusun

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Springlake Summarecon Bekasi Tower Caldesia, antara PT. Summarecon Agung Tbk dengan Sdr. Herman;

5. 1 (satu) bendel asli Lampiran I Lokasi, Letak dan luas bangunan Sarusun hunian, Biaya Pemeliharaan dan biaya penggunaan, tanggal selesai pembangunan Tanggal penyerahan - Lantai 05 Unit 023 Type 2BR – C;
6. 1 (satu) lembar asli Lampiran II Denah Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi;
7. 1 (satu) buah kunci rumah susun dan 2 (dua) buah kartu akses masuk Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi;
8. 1 (satu) lembar asli BPKB no: N-05279153 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1253-FZU warna Orange Phoenix Mutiara Nomor Mesin L15251231142 Nomor Rangka MHRGK5860HJ800662 atas nama FENNY LUSIANTI;
9. 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 09804704 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1253-FZU warna Orange Phoenix Mutiara atas nama FENNY LUSIANTI;
10. 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 2 (dua) buah Kunci Alarm;
11. 1 (satu) buah asli STNK Nomor A 10278763 Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD Nomor Polisi B-1237-FIM warna Putih Orchid Mutiara Nomor Mesin L15713644298 Nomor Rangka MHRDD4870JJ701092 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
12. 2 (dua) buah Kunci Alarm;
13. 1 (satu) pasang Earrings MAPS160062H18009991 75% 2.378 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
14. 1 (satu) buah Pendant BS18074P-31 A16025562 75% 2.67 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
15. 1 (satu) pasang Earrings BAS0070-023 719965 75% 3.12 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
16. 1 (satu) buah Pendant FLPT150012 A18011897 75% 1.09 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Bangle FEPA150001 A18014257 75% 13.84 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
18. 1 (satu) buah Wedding Ring FMWT160759 A18023149 75% 3.13 gr atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
19. Uang tunai sejumlah Rp654.692.900,00 dari Sdri FENNY LUSIANTI;
20. Uang tunai sejumlah Rp908.831.200,00 dari Sdri FIORENA ROSEVELT SURYALI;
21. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT CKD Nomor Polisi B-1523-FZU warna Orange Phoenix Mutiara Nomor Mesin L15251231142 Nomor Rangka MHRGK5860HJ800662 atas nama FENNY LUSIANTI;
22. 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD Nomor Polisi B-1237-FIM warna Putih Orchid Mutiara Nomor Mesin L15713644298 Nomor Rangka MHRDD4870JJ701092 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
23. 1 (satu) BPKB asli Nomor O-01018468 Mobil Honda Mobilio Warna Putih Orchid Mutiara Nomor Polisi B-1237-FZM atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
24. 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor PT. Honda Prospect Motor tanggal 21 September 2018 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
25. 2 (dua) potong baju;
Dikembalikan kepada PT. Kamelia Saputra Abadi melalui Saksi H. Solihin;
26. Uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
27. Uang tunai sebesar Rp15.232.400,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
28. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Hitam Nomor Polisi B-1018-TMO tahun 2011 Nomor Mesin TR715188 Nomor Rangka MHFXW4264B2196857, berikut Kunci Mobil, BPKB dan STNK asli atas nama Abdus Somad;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



29. Uang tunai sebesar Rp47.468.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Garuda dan Gunung Garuda Raja Paksi melalui Saksi A. Ambar Kountjoro ;

30. 108 (seratus delapan) bendel berkas asli yang terdiri dari, Bon Order, Surat Jalan, Purchase Order (PO), Goo Receipt Note (GRN), dan Struk Timbangan milik PT. Gunung Garuda dan PT. Gunung Raja Paksi, dengan rincian supplier, sebagai berikut :

- CV Slasih jumlah 1 (satu) set;
- PT. Slasih jumlah 6 (enam) set;
- PT. Andhika Makmur Persada 7 (tujuh) set;
- PT. Andhika Metal Persada jumlah 33 (tiga puluh tiga) set;
- PT. Kamelia Saputra Abadi jumlah 48 (empat puluh delapan) set;
- CV. Harapan Jaya jumlah 13 (tiga belas) set;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Garuda dan PT. Garuda Raja Paksi melalui Saksi A. Ambar Kountjoro;

31. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 7415003757 atas nama Ahmad Khoiri;

32. 6 (enam) lembar foto print out;

33. 5 (lima) lembar fotokopi Bon Order Nomor B 00791 tanggal 08 Oktober 2018; Nomor X 00445 tanggal 10 September 2018; Nomor V 00843 tanggal 31 Agustus 2018; Nomor U 00712 tanggal 25 Agustus 2018; Nomor V 00887 tanggal 01 September 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Khorii;

34. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 2641600999 atas nama Hadi Susilo Wijaya;

35. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 2130371798 atas nama Musarrofah;

36. 1 (satu) lembar slip transfer Bank OCBC NISP tertanggal 09 September 2016 ke rekening Bank OCBC NISP Nomor Rek. 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;

Dikembalikan kepada Saksi Mimit Citra Yuliani;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Type Mimax2 warna Gold, IMEI1 : 866656036213942, IMEI2 : 866656036213959;

Dikembalikan kepada Saksi Abd Rohman Rois;

38. 50 (lima puluh) lembar legalisir bukti pembayaran atas nama Bpk Toni;

39. 26 (dua puluh enam) lembar screen shoot percakapan Sdri FENNY dengan Sdr. Agus alias Widad (petugas lapangan);

40. 43 (empat puluh tiga) bendel legalisir Invoice PT. Kamelia Saputra Abadi ke PT. Gunung Garuda dan PT. Gunung Raja Paksi;

41. 3 (tiga) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Witono;

42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Solihin;

43. 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 warna Gold nomor IMEI1 : 352625080395732 IMEI2 : 352625080395733;

Dikembalikan kepada Saksi Agus;

44. 1 (satu) bendel Rangkuman Pengiriman Barang PT. Andhika Metal Persada dan PT. Andhika Makmur Persada ke PT. Gunung Raja Paksi dan PT. Gunung Garuda, dan Legalisir Nota Pembelian;

45. 1 (satu) lembar SOP pengiriman barang scrap Besi;

46. 23 (dua puluh tiga) bendel Bukti Transaksi berupa legalisir Invoice, dan Rekening Koran;

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi Abdullah;

47. 1 (satu) lembar Foto dokumentasi SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang dilegalisir;

48. 1 (satu) lembar copy Konfirmasi pemesanan yang dilegalisir;

49. 1 (satu) fotokopi SPK yang dilegalisir;

50. 1 (satu) fotokopi KTP atas nama pemesan FIORENA ROSEVELT SURYALI;

51. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP;

52. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer dan pelunasan yang sudah dilegalisir;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Prospect Motor yang dilegalisir;
 54. 1 (satu) lembar surat pernyataan beda nama transfer yang dilegalisir;
 55. 1 (satu) lembar form pengajuan faktur yang dilegalisir;
 56. 1 (satu) lembar copy permohonan faktur yang dilegalisir;
 57. 1 (satu) lembar copy Form Delivery Mobil yang dilegalisir;
 58. 1 (satu) lembar copy surat jalan yang dilegalisir;
 59. 1 (satu) lembar copy tanda bukti penyerahan kendaraan yang dilegalisir;
 60. 1 (satu) lembar bukti foto serah terima kendaraan yang dilegalisir;
 61. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa pengambilan BPKB yang dilegalisir;
 62. 1 (satu) lembar Copy tanda terima BPKB yang dilegalisir;
 63. 1 (satu) lembar fotokopi KTP pengambil BPKB;
 64. 1 (satu) lembar foto serah terima BPKB;
- Dikembalikan kepada Saksi Patricia Labita Iriawan;
65. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;
 66. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;
 67. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810060991 atas nama FENNY LUSIANTI;
 68. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;
 69. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810059365 atas nama FENNY LUSIANTI;
71. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2016 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
72. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2017 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
73. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106130341246 atas nama FENNY LUSIANTI;
74. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810093505 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
75. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi Keuangan Tahun 2018 Rekening Bank OCBC NISP Nomor 106810066824 atas nama FIORENA ROSEVELT SURYALI;
- Dikembalikan kepada Saksi Tantri Permanasari;
76. 1 (satu) bendel Legalisir Kontrak Kredit KKB BCA Nomor 9562003306-PO-001 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama Herman;
77. 1 (satu) bendel Legalisir Bukti Pelunasan kredit atas nama Sdr. Herman;
78. 1 (satu) bendel Tanda terima Dokumen/barang Jaminan atas nama Sdr. Herman tanggal 25 Oktober 2018;
- Dikembalikan kepada Saksi Ridzi Cahyadi Faidian;
79. 1 (satu) bundel Kartu Piutang satu unit Apartement The Springlake Blok CA lantai 5 Nomor 23 Type 2BR-C Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atas nama Herman;
80. 1 (satu) bundel Surat pemesanan atas satuan rumah susun Nomor SBKS/2017-H/0308 atas nama Herman tanggal 20 Agustus 2017;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel Legalisir Kwitansi Pembayaran tanda jadi rumah susun atas nama Herman tanggal 23 Agustus 2017;
 82. 1 (satu) bundel Legalisir Formulir pemesanan Unit satuan Rumah susun atas nama Herman;
 83. 1 (satu) bundel Legalisir Surat pernyataan pemesanan unit satuan rumah susun atas nama Herman;
 84. 1 (satu) bundel Legalisir Undangan serah terima pertama tanggal 16 November 2017;
 85. 1 (satu) bundel Legalisir surat pemberitahuan selesai pembangunan, tanggal 5 September 2017;
 86. 1 (satu) bundel Legalisir Berita Acara Sera terima Satuan Rumah Susun The Springlake Summarecon Bekasi, Nomor 3038/BAST/SBKS/APT/XI/2017 tanggal 02 Desember 2017;
- Dikembalikan kepada Saksi Ferry Susanto;
87. 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Rekening Bank BCA Nomor 3431546823 atas nama Ricky;
 88. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
 89. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor 3431546823 atas nama Ricky;
 90. 1 (satu) Unit Handphone Iphone X warna Putih IMEI1 : 353047094588294;
 91. 1 (satu) lembar Faktur asli OLA Wedding Organizer atas nama Ricky dan Fiorena;
 92. 1 (satu) lembar Invoice asli Bridal Shoes tanggal 22 Juli 2018 atas nama FIORENA;
 93. 1 (satu) lembar Invoice asli Pizzaro Sensation Design tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ricky dan FIORENA;
 94. 1 (satu) lembar Nota Pemesanan asli Pizzaro Sensation Design tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ricky;
 95. 1 (satu) lembar Receipt asli Joelle Decoration tanggal 22 Juli 2018 atas nama Ricky dan FIORENA;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Invoice asli Double V Entertainment tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Ricky dan FIORENA ROSEVELT SURYALI;
 97. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Maxine Photography & Video Art tanggal 17 Juli 2018 atas nama Ricky dan FIO;
 98. 1 (satu) lembar Booking Form asli Maxine Photography & Video Art tanggal 17 Juli 2018 atas nama Ricky dan FIO;
 99. 2 (dua) lembar Receipt asli Catherine Wedding Photo tanggal 14 Oktober 2018 atas nama FIORENA;
 - 100.1 (satu) lembar Cost Estimation Banquet asli Hotel Holiday Inn;
 - 101.2 (dua) buah kartu ATM Bank OCBC NISP;
 - 102.8 (delapan) lembar Bon belanja Bahan Bangunan;
 - 103.9 (sembilan) lembar print out pemesanan tiket pesawat Malaysia Airlines;
 - 104.1 (satu) lembar fotokopi kartu berobat Rumah Sakit Island Hospital, Penang Malaysia;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/PID/2019/PT.BDG, tanggal 2 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 18 September 2019 Nomor 334/Pid.B/2019/PN. Ckr, yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Ckr *juncto* Nomor 268/PID/2019/PT BDG *juncto* Nomor 334/Pid.B/2019/PN Ckr yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Para Terdakwa dengan pertimbangan yang didasarkan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah mengganti bukti pengeluaran barang kepada Surfeyor dengan me-mark up jumlahnya sehingga merugikan perusahaan sebesar ± Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya mengenai berat ringannya pidana, keberatan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya menyangkut penerapan hukum baik hukum formil maupun materiil serta pengadilan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi** tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim- Hakim Agung

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.: 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)